

Manual de Estudos: Direito Tributário

Conceito de Tributo, Legislação Tributária, Obrigação e Responsabilidade, Lançamento, Suspensão, Extinção e Exclusão de Crédito, e a Reforma Tributária (EC 132/23)

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Conceito de Tributo & Espécies Tributárias

De acordo com o Art. 3 do Código Tributário Nacional (CTN), tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Teoria Pentapartida (Adotada pelo STF)

- **Impostos (Tributos Não Vinculados - Art. 167, IV da CF):**

Tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Ex: ICMS, Imposto de Renda.

- **Taxas (Tributos Vinculados):**

Cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.

- **Contribuições de Melhoria:**

Instituídas para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual a valorização acrescida a cada imóvel.

- **Empréstimos Compulsórios (Art. 148 da CF):**

Instituídos exclusivamente pela União mediante Lei Complementar, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa, ou no caso de investimento urgente e relevante interesse nacional.

- **Contribuições Especiais (Art. 149 da CF):**

Subdividem-se em sociais, de intervenção no domínio econômico (CIDE) e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

TAXA VS. TARIFA (PREÇO PÚBLICO)

As Taxas são tributos, instituídas por lei, de regime público e compulsórias. As Tarifas ou Preços Públicos são contratuais, facultativas e regidas pelo direito privado (Sumula 545 do STF). Ex: a taxa de coleta de lixo e taxa; o pedágio ou a passagem de ônibus e tarifa.

2. Fontes e Legislação Tributária

A legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes (Art. 96 do CTN).

Vigência e Aplicação da Legislação

- **Vigência Espacial e Temporal:**

Em regra, a legislação tributária vigora no território do ente que a edita. Entra em vigor na data de sua publicação, salvo disposicoes em contrário ou observadas as regras de anterioridade.

- **Irretroatividade (Regra Geral):**

A lei aplica-se a ato ou fato futuro. Não retroage para alcançar fatos geradores consumados.

- **Retroatividade Benigna (Art. 106 do CTN):**

A lei tributária retroage em dois casos restritos: 1) em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa (excluindo penalidades); 2) tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando a nova lei deixe de definir o fato como infração, ou comine penalidade menos severa. Interpretação e Integração (Art. 111 e 112) O CTN estabelece regras rígidas de interpretação para evitar dubiedades e desvios:

- **Interpretação Literal (Art. 111):**

Interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre: suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

- **In Dubio Pro Reo Tributário (Art. 112):**

A lei tributária que define infrações ou comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto a capitulação legal, natureza da penalidade ou autoria. NORMAS COMPLEMENTARES (ART. 100) São normas complementares das leis: as portarias, instruções normativas, pareceres normativos, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa e as praticas reiteradas da administração. A observancia dessas normas exclui a imposicao de penalidades, juros de mora e atualizacao monetaria.

3. Obrigação Tributária: FG, Sujeitos e Domicílio

A obrigação tributária divide-se em Principal (patrimonial, visa o pagamento do tributo ou penalidade) e Acessória (dever instrumental de fazer ou não fazer, visando a fiscalização). Fato Gerador (Art. 114 a 118)

- **Fato Gerador da Obrigação Principal:**

E a situação de fato definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência.

- **Fato Gerador da Obrigação Acessória:**

Qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

- **Pecunia Non Olet (Art. 118):**

A definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica dos atos efetivamente praticados, bem como dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. O fisco cobra imposto sobre renda obtida de atividade ilegal. Sujeitos da Obrigação e Capacidade

- **Sujeito Ativo:**

A pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação (União, Estados, DF e Municípios).

- **Sujeito Passivo:**

A pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. Divide-se em: Contribuinte (quando tenha relação pessoal e direta com o fato gerador) e Responsável (quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei).

- **Capacidade Tributária Passiva (Art. 126):**

Independente da capacidade civil das pessoas naturais, de estar a pessoa sujeita a medidas que importem limitação ao exercício de atividades civis, ou da regularidade da constituição da pessoa jurídica.

CONVERSAO DE OBRIGACAO ACESSÓRIA

Atenção: a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária (multa) aplicada (Art. 113, par. 3 do CTN).

4. Responsabilidade Tributária

A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo (Art. 128). Responsabilidade dos Sucessores (Art. 130 a 133)

- **Adquirente de Imóvel (Art. 130):**

Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade (ex: IPTU) sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação (certidão negativa).

- **Sucessão Comercial (Art. 133):**

A pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra fundo de comercio ou estabelecimento comercial e continuar a exploração responde pelos tributos relativos ao fundo adquirido: a) integralmente, se o alienante cessar a atividade; b) subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na atividade ou iniciar nova atividade no prazo de 6 meses. Responsabilidade de Terceiros e Sócios (Art. 134 e 135)

- **Responsabilidade de Terceiros (Solidaria/Subsidiaria - Art. 134):**

Nós casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente nós atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: os pais pelos filhos menores, os tutores, inventariantes, sócios (em liquidacao).

- **Responsabilidade Pessoal de Diretores e Gerentes (Art. 135, III):**

Sao pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infracao de lei, contrato social ou estatutos: os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ART. 138) A responsabilidade por infrações e excluida pela denúncia espontânea da infracao, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do deposito da importancia arbitrada pela autoridade administrativa, antes de qualquer início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Não exclui a multa se a fiscalização ja tiver começado.

5. Lançamento e Constituição do Crédito

O crédito tributário decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza desta (Art. 139). As circunstâncias que modificam o crédito tributário não afetam a obrigação que lhe deu origem. Conceito e Natureza do Lançamento (Art. 142) Lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e propor a aplicação da penalidade cabível.

- **Natureza Jurídica do Lançamento:**

Doutrinariamente, o lançamento tem natureza mista: e declaratório da obrigação tributária (pois esta nasce com o fato gerador) e constitutivo do crédito tributário (pois o torna exigível e formalizado). Modalidades de Lançamento (Art. 147 a 150)

- **Lançamento por Homologação (Autolancamento - Art. 150):**

Ocorre nós tributos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem previo exame da autoridade administrativa. O pagamento extingue o crédito sob condição resolutoria de posterior homologação pelo fisco (prazo decadencial de 5 anos). Ex: ICMS, Imposto de Renda.

- **Lançamento por Declaração (Misto - Art. 147):**

Efetuada com base na declaração prestada pelo sujeito passivo ou por terceiro, quando um ou outro presta a autoridade administrativa informações sobre matéria de fato. Ex: ITD (ITCMD).

- **Lançamento de Ofício (Direto - Art. 149):**

Efetuada diretamente pela autoridade administrativa quando a lei assim o determinar, quando o contribuinte não prestar as informações devidas (ou as prestar com vício), ou quando houver omissão. Ex: IPVA, IPTU.

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA

Se a lei não fixar prazo, o prazo para homologação do lançamento será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem pronunciamento do fisco, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

6. Suspensão e Exclusão do Crédito Tributário

O crédito tributário constituído pode sofrer alterações em sua exigibilidade por meio da suspensão ou exclusão. Suspensão da Exigibilidade (Art. 151 - MODERECO) A suspensão impede a cobrança do crédito tributário, mas não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. As hipóteses são taxativas:

- **Moratória:**
Prorrogação do prazo de pagamento concedida por lei.
- **Deposito do Montante Integral:**
Deposito judicial em dinheiro do valor discutido.
- **Reclamações e Recursos Administrativos:**
Defesas no processo administrativo fiscal (PAF), conforme as leis reguladoras.
- **Liminares em Mandado de Segurança ou Tutelas Antecipadas:**
Decisões judiciais precárias que impedem a cobrança até o julgamento final.
- **Parcelamento:**
Divisão do débito em parcelas mensais autorizada por lei específica. Exclusão do Crédito Tributário (Art. 175 - ISAN) A exclusão impede a constituição do crédito tributário. Também não dispensa obrigações acessórias. As duas únicas hipóteses são:
- **Isenção:**
Dispensa legal do pagamento do tributo devido (exclui o imposto, mas mantém taxas/contribuições). É sempre concedida por lei específica.
- **Anistia:**
Perdão das infrações cometidas e das penalidades pecuniárias (multas) correspondentes. Aplica-se exclusivamente a infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.

ISENÇÃO VS. IMUNIDADE

A Imunidade é constitucional (prevista na CF), não incidindo tributos sobre certas pessoas/bens. A Isenção é infraconstitucional (prevista em lei ordinária ou complementar do respectivo ente), dispensando o pagamento de tributo que existiria. A imunidade não pode ser revogada por lei comum, a isenção sim.

7. Extinção do Crédito Tributário: Decadência e Prescrição

A extinção põe fim ao crédito tributário de forma definitiva. O Art. 156 do CTN traz as hipóteses de extinção, destacando-se o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a decadência e a prescrição. Decadência vs. Prescrição (Crucial em Provas)

- **Decadência (Art. 173 do CTN):**

É a perda do direito da Fazenda Pública de CONSTITUIR o crédito tributário pelo lançamento. O prazo é de 5 anos. A regra geral do Art. 173, I diz que o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No lançamento por homologação (Art. 150, par. 4), se houver pagamento antecipado, o prazo é de 5 anos a contar do fato gerador.

- **Prescrição (Art. 174 do CTN):**

É a perda do direito da Fazenda Pública de COBRAR judicialmente o crédito tributário já devidamente constituído. O prazo é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A cobrança ocorre por meio da Ação de Execução Fiscal. Principais Causas de Interrupção da Prescrição (Art. 174, parágrafo único)

- **Despacho do Juiz:**

O despacho do juiz que ordenar a citação do executado em execução fiscal (redação da LC 118/2005).

- **Protesto Judicial:**

Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

- **Ato Inequivoco de Reconhecimento do Débito:**

Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (ex: pedido de parcelamento).

DECADÊNCIA NO AUTOLANCAMENTO

Fique atento: no lançamento por homologação (Art. 150), se o contribuinte declarou o tributo mas não pagou, o crédito está constituído pela própria declaração (Sumula 436 do STJ), não havendo que se falar em decadência, mas sim em prazo de prescrição de 5 anos para cobrança a partir do vencimento.

8. A Reforma Tributária (EC 132/2023) e o Fisco

A Emenda Constitucional 132/2023 alterou profundamente o Sistema Tributário Nacional, instituindo a transição para o modelo de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) Dual, visando simplificar a tributação sobre o consumo. Estrutura do IVA Dual

- **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços):**
Tributo de competência federal, unificando o PIS e a Cofins. Destina-se ao financiamento da Seguridade Social.
- **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços):**
Tributo de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, unificando o ICMS estadual e o ISS municipal.
- **Imposto Seletivo (IS):**
Tributo federal sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Diretrizes e Princípios do Novo Modelo
- **Princípio do Destino:**
O imposto passará a pertencer ao ente federativo onde ocorre o consumo do bem ou serviço, pondo fim à guerra fiscal entre Estados originada no ICMS.
- **Não-Cumulatividade Plena:**
Garantia de compensação integral do tributo cobrado na operação anterior, acabando com o efeito cascata da tributação.
- **Extinção Gradual do ICMS e ISS:**
A transição iniciará de forma experimental, com a substituição definitiva ocorrendo gradualmente até 2033.

IVA DUAL NA PROVA

Com a Reforma Tributária, atente-se ao papel do Comitê Gestor do IBS. Ele será uma entidade pública sob regime especial, dotada de independência administrativa e financeira, encarregada de centralizar a arrecadação e distribuir o IBS aos Estados e Municípios.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Tributário

As provas da área fiscal das bancas FGV e Cebraspe mapeiam armadilhas frequentes sobre regras do CTN e jurisprudência tributária:

- **1. Tributo e Infração:**
Tributo NÃO é sanção de ato ilícito. A multa tributária é que possui caráter punitivo por infração legal, enquanto o imposto incide sobre a riqueza lícita ou ilícita (*pecunia non olet*).
- **2. Capacidade Tributária de Menor:**
Menor de idade, incapaz civil ou pessoa interdita podem ser sujeitos passivos e responder por tributos. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil.
- **3. Responsabilidade de Socio sem Infração:**
O mero inadimplemento da obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade pessoal do sócio-gerente (Sumula 430 do STJ). É necessária a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei.
- **4. Denúncia Espontânea e Multa de Mora:**
A denúncia espontânea exclui as multas punitivas e também as multas moratórias (Sumula 360 do STJ). Porém, não se aplica aos tributos declarados pelo contribuinte e pagos em atraso.
- **5. Interpretação Literal Restrita:**
O Art. 111 exige interpretação literal apenas para suspensão/exclusão, outorga de isenção e dispensa de obrigações acessórias. A analogia ou equidade são usadas para integração nos demais casos.
- **6. Parcelamento não Exclui Juros:**
O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Ele não extingue a multa e os juros, a menos que haja lei concessiva expressa determinando o perdão.
- **7. Decadência no Autolancamento com Fraude:**
No lançamento por homologação, havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial não é contado do fato gerador (Art. 150), mas sim da regra geral do Art. 173, I (exercício seguinte).
- **8. Compensação Exige Autorização Legal:**
O contribuinte não pode compensar créditos por conta própria. A compensação tributária exige lei autorizadora do respectivo ente e homologação administrativa.
- **9. Anistia vs. Remissão:**
Anistia é perdão de INFRAÇÃO (multa) anterior ao lançamento. Remissão é o perdão do DÉBITO (tributo e multa já constituídos) por lei específica.
- **10. Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN):**
A obtenção de CPEN (Art. 206) exige a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva garantida por penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa (Art. 151).

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final no Artigo 151 (Suspensão da Exigibilidade), Artigo 156 (Extinção do Crédito), Decadência/Prescrição (Diferenças de prazo de contagem) e na transição do IVA Dual da Reforma Tributária.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.